



**საგარეო ეკონომიკის
სამართლებრივი
უზრუნველყოფა**



**საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები და
ურთიერთობანი**

DOI - 10.36962/ecs105/4-5/2022-79

ლექსო თოდუა
სტუ ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი,
makabedi68@gmail.com

რეზიუმე

საფინანსო სამართლებრივი ნორმა წარმოადგენს ქცევის იმ წესს, რომელიც დადგენილია კომპეტენტური ორგანოების მიერ და განსაზღვრავს საფინანსო ურთიერთობის სუბიექტების უფლება-მოვალეობებს.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები შეიცავენ გარკვეულ მოთხოვნებსა და აკრძალვებს, აგრეთვე საფინანსო დისციპლინის დარღვევისა და არამართლზომიერი მოქმედების დროს განსაზღვრული ზემოქმედების გამოყენების შესაძლებლობას.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმების დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს მათი იმპერატიული ხასიათი. დისპოზიციური ნორმებისგან განსხვავებით, საფინანსო-სამართლებრივ ნორმებში გადმოცემული მოთხოვნები კატეგორიულ ფორმაშია გამოხატული და საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტებს უფლება არა აქვთ შეცვალონ ისინი თავიანთი შეხედულებისამებრ. საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის სანქციაში მოცემულია ის შედეგები და იძულებითი ხასიათის ღონისძიებანი, რაც მოჰყვება დისპოზიციაში მოცემული წესის შეუსრულებლობას. სანქცია ნორმის ის ნაწილია, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო ფაქტობრივად უზრუნველყოფს ნორმის განხორციელებას, აგრეთვე საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტების უფლებების დაცვასა და მოვალეობის შესრულებას.

საფინანსო სამართლის სუბიექტებს შორის, საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის ფარგლებში, ფულადი სახსრების თაობაზე უფლება-მოვალეობათა განაწილების შედეგად წარმოშობილ კავშირს საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობა ეწოდება.

საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა შეწყვეტის ყველაზე გავრცელებულ საფუძველს წარმოადგენს საფინანსო სამართლის ნორმით გათვალისწინებული უფლებებისა და მოვალეობების შესრულება. გამოიყენება სამართლებრივ ურთიერთობათა ინტერესების დაცვის ორი წესი - ადმინისტრაციული და სასამართლო.

საკვანძო სიტყვები: ნორმები, ჰიპოთეზა, დისპოზიცია, სანქცია, ფულადი სახსრები, საჩივრის ინსტიტუტი.

შესავალი

სახელმწიფო საფინანსო საქმიანობის პროცესში წარმოიშობა მრავალგვარი საზოგადოებრივი ურთიერთობა. ფულადი სახსრების მობილიზაციის, განაწილებისა და გამოყენების პროცესში საფინანსო ურთიერთობათა სუბიექტებს შორის წარმოშობილ ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირება ხორციელდება საფინანსო სამართლის ნორმებით. საფინანსო სამართლებრივი ნორმა წარმოადგენს ქცევის იმ წესს, რომელიც დადგენილია კომპეტენტური ორგანოების მიერ და განსაზღვრავს საფინანსო ურთიერთობათა სუბიექტების უფლება-მოვალეობებს.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები შეიცავს გარკვეულ მოთხოვნებსა და აკრძალვებს, აგრეთვე საფინანსო დისციპლინის დარღვევისა და სხვა არამართლზომიერი მოქმედების დროს განსაზღვრული ზემოქმედების გამოყენების შესაძლებლობას.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმების დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს მათი იმპერატიული ხასიათი. დისპოზიციური ნორმებისაგან განსხვავებით, საფინანსო-სამართლებრივ ნორმებში გადმოცემული მოთხოვნები კატეგო-

რიულ ფორმაშია გამოხატული და საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტებს უფლება არა აქვთ შეცვალონ ისინი თავიანთი შეხედულებისამებრ.

სახელმწიფოს საფინანსო საქმიანობის შინაარსი და ხასიათი განსაზღვრავს საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა ერთიანობას.

საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობა ზოგადი სამართლებრივი ურთიერთობის ნაირსახეობაა. სამართლებრივ ურთიერთობათა ინტერესების დაცვის ორი წესი გამოიყენება - ადმინისტრაციული და სასამართლო. უფლებათა დაცვის ადმინისტრაციული წესი უფრო ხშირად გამოიყენებოდა საბაზრო მეურნეობის პრინციპების დამკვიდრებამდე. სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა პრიორიტეტულად ხდებოდა. ამისათვის ყველაზე კარგი საშუალება ზემდგომი ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო. სასამართლო წესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენებოდა, როცა საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობაში ფიზიკური პირი იღებდა მონაწილეობას და ისიც გარკვეული პირობის დაცვით.

ძირითადი ნაწილი

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები შეიძლება იყოს მატერიალური და პროცესუალური ხასიათის. მატერიალური საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები განამტკიცებენ ქვეყნის საფინანსო სისტემის სტრუქტურას, საბიუჯეტო წყობას, სახელმწიფოს წინაშე ფიზიკური და იურიდიული პირების ფულადი ვალდებულებების სახეებსა და მოცულობას, საბანკო საკრედიტო რესურსების ფორმირების წყაროებს, საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო ფონდების შექმნისა და გამოყენების გზებსა და სხვა. მატერიალური ნორმები განსაზღვრავენ საფინანსო ურთიერთობათა მონაწილეების უფლება-მოვალეობათა მატერიალურ, ფულად შინაარსს. პროცესუალური ნორმები განსაზღვრავენ მატერიალური უფლების გამოყენებისა და მოქმედების წესს. ასეთი ნორმები ორგანიზაციული ხასიათის ურთიერთობებს არეგულირებს. პროცესუალური საფინანსო-

სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე ხდება სახელმწიფო და მუნიციპალური ფულადი ფონდების წარმოქმნა, განაწილება და გამოყენება. საპროცესო ნორმებით დგინდება საბიუჯეტო პროცესის ცალკეული სტადიები, საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ფორმები, მეთოდები, ვადები და სხვა.

ამკრძალავი ნორმები არეგულირებენ საფინანსო ურთიერთობათა სუბიექტების პასიურ ქცევას და შეიცავენ მოთხოვნებს იმის შესახებ, რომ ესა თუ ის მოქმედება, რომელიც საფინანსო დისციპლინის და, აქედან გამომდინარე, შესაბამისი კანონმდებლობის დარღვევას გამოიწვევს, არ იქნეს შესრულებული.

ამკრძალავი საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები იმით განსხვავდება მავალბელი ნორმებისაგან, რომ იგი კრძალავს განსაზღვრულ მოქმედებას, მაგრამ არ ითხოვს სხვა რაიმე მოქმედების შესრულებას. თავისი განსაზღვრულობითა და ფორმის კატეგორიულობით ისინი ერთმანეთის მსგავსია.

აღმჭურველი ნორმისთვის დამახასიათებელია ის, რომ მასში გადმოცემულია ამა თუ იმ მოქმედების შესრულების უფლებამოსილება. საფინანსო-სამართლებრივ ნორმებში იმპერიტიულობისა და უფლებამოსილების მინიჭების შესაძლებლობის შეხამება იძლევა ფინანსების სფეროში ადგილობრივი პირობების გათვალისწინების საფუძველზე საერთო-სახელმწიფოებრივი ამოცანების ეფექტურად განხორციელების გარანტიას.

საბაზრო მეურნეობის განვითარების კვალობაზე იქმნება იმის აუცილებლობა, რომ საფინანსო ურთიერთობათა სამართლებრივ რეგულირებაში უფრო ფართოდ იქნეს გამოყენებული აღმჭურველი ნორმები, რომ საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა მონაწილეებს საფინანსო ვალდებულების შესრულების გზების არჩევანის მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ეს კი ლოგიკურად იწვევს საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტებზე სახელმწიფოს ზემოქმედების ხარისხისა და ხასიათის შეცვლას. აღმჭურველ ნორმებში ხშირად გაითვალისწინება ცალკეულ სუბიექტებზე ზემოქმედების ეკონომიკური ხასიათი. ეს კი ნორმის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში

უარყოფითი მატერიალური შედეგების უშუალოდ დამრღვევის მიმართ გავრცელებას გულისხმობს.

საფინანსო სამართლის ნორმებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ ნორმებს, რომელთა მიზანია ფინანსური ტექნიკის რეგლამენტაცია. ასეთი ნორმები დიდ როლს ასრულებენ ქვეყნის საფინანსო საქმიანობის პროცესში. მათ მიეკუთვნება ნორმები, რომლებიც არეგულირებენ სახელმწიფო და მუნიციპალური ფულადი სახსრების შემოსულობისა და ხარჯვის აღრიცხვას, ფულადი ოპერაციების წარმოების დროს დოკუმენტაციის გაფორმების წესს. ეს კი აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ უზარმაზარი ფულადი სახსრების მობილიზაციისა და ხარჯვის პროცესის სწორად წარმართვისათვის. ასეთი ნორმების დიდი მნიშვნელობა იმითაც განისაზღვრება, რომ მათი საშუალებით შესაძლებელი ხდება ერთნაირი დოკუმენტაციის გამოყენება საბიუჯეტო, საკრედიტო, საკასო და სხვა დაგეგმვის დროს. მაგრამ აღნიშნული ნორმებიდან საფინანსო სამართლისათვის მხოლოდ ისეთები იძენენ მნიშვნელობას, რომლებიც საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა წარმოშობას, შეცვლასა და შეწყვეტათან იქნება დაკავშირებული. მათ მიეკუთვნება ნორმები, რომლებიც შემოსავლებისა და გასავლების საბიუჯეტო კლასიფიკაციისა და საკასო ოპერაციების ერთიანობას უზრუნველყოფენ, ნორმები, რომლებიც საფინანსო ოპერაციების ტექნიკური დოკუმენტაციის ფორმებსა და რეკვიზიტებს ადგენენ; ნორმები, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა გადასახადისა და ბაჟის ოდენობის გამოთვლის წესებს; ნორმები, რომლებიც ემსახურებიან საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა შეწყვეტის ტექნიკური წესების შესრულებას.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის სტრუქტურა სამართლის სხვა დარგების ნორმების სტრუქტურისაგან არსებითად არ განსხვავდება.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის ჰიპოთეზა განსაზღვრავს იმ ფაქტებსა და გარემოებებს, რომელთა დადგომაც დაკავშირებულია კონკრეტული საფინანსო უფლებებისა და მოვალეობების წარმოშობასთან. ეს ძირითადად სამეურნეო

და შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ფაქტები და გარემოებებია. ასეთი საქმიანობის შედეგები გამოიხატება საწარმოთა და ცალკეული ფიზიკური პირების მიერ დროის გარკვეულ მონაკვეთში მიღებულ შემოსავალში. ჰიპოთეზაში ასახვას პოულობს აგრეთვე ის პირობები, რომლის დროსაც შეიძლება მოხდეს სახელმწიფო ან მუნიციპალური სახსრების ხარჯვა. შემოსავალი შეიძლება გამოიხატოს მოგების, მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასისა და სხვა ფორმაში. ფულადი ხარჯებიც სხვადასხვა მიზნობრივი დანიშნულებისაა. ჰიპოთეზაში მითითებული უნდა იქნეს ის პირობა, რომლის დროსაც შემოსავალი შეიძლება გახდეს საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის დისპოზიცია წარმოადგენს მისი შინაარსის განმსაზღვრელ ქცევის წესს. მასში მითითებულია იმ კონკრეტულ უფლებებსა და მოვალეობებზე, რომლებიც წარმოემართა საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე მხარეებს.

მაგალბებელ და ამკრძალავ ნორმებში დისპოზიცია მოითხოვს გარკვეული მოქმედების შესრულების დროს, ადგილს ან გარკვეული მოქმედების შესრულების აკრძალვას, ხოლო აღმჭურველი ნორმის დისპოზიციაში ამა თუ იმ მოქმედების კატეგორიულად შესრულების მოთხოვნა შეხამებულია შემსრულებლისათვის გარკვეული უფლებამოსილების მინიჭებასთან.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის სანქციაში მოცემულია ის შედეგები და იძულებითი ხასიათის ღონისძიებანი, რაც მოჰყვება დისპოზიციაში მოცემული წესის შეუსრულებლობას. სანქცია ნორმის ის ნაწილია, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო ფაქტობრივად უზრუნველყოფს ნორმის განხორციელებას, აგრეთვე საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტების უფლებების დაცვასა და მოვალეობის შესრულებას.

არამართლზომიერი მოქმედების შესრულების შემთხვევაში საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის სანქცია ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის გავრცელებას დამრღვევის მიმართ. გარდა ამისა, სანქციაში შეიძლება მითითებული იქნეს ფინანსური

ზემოქმედების კონკრეტულ ზომებზე. ასეთია მაგალითად, ჯარიმა ან საურავი, საბიუჯეტო სახსრების იძულებითი ამოღება, საბანკო კრედიტით სარგებლობისას გადიდებული პროცენტის გადახდევინება და სხვ.

საბაზრო ურთიერთობათა დამკვიდრებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა საფინანსო-სამართლებრივი ნორმების ხასიათი.

სახელმწიფოს საფინანსო საქმიანობის პროცესში წარმოშობილი საზოგადოებრივი ურთიერთობა საფინანსო სამართლის ნორმებით რეგულირების შემდეგ ლეგულობს საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობის სახეს. საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობანი წარმოიშობა ფულადი სახსრების შეგროვების, განაწილებისა და გამოყენების პროცესში. ამ ურთიერთობების ორგანიზაციულ-ქონებრივი ხასიათი იმაში ვლინდება, რომ იგი დაკავშირებულია ფულად ურთიერთობებთან და მის მონაწილე მხარეებს წარმოეშობათ ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები ფულადი სახსრების მიღებისა და გაცემის, აგრეთვე დამოუკიდებლად განკარგვის სფეროში.

საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობებში, რეგულირების საგნის შინაარსის მიხედვით, შეიძლება გამოიყოს შემდეგი ჯგუფები:

- 1) საბიუჯეტო-სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 2) საგადასახადო-სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 3) სადაზღვევო-სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 4) საკრედიტო და საანგარიშსწორებო-სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 5) დაფინანსების სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 6) სავალუტო-ფულადი სამართლებრივი ურთიერთობანი;
- 7) საერთაშორისო საფინანსო-საკრედიტო სამართლებრივი ურთიერთობანი და სხვა.

საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობები შეიძლება აგრეთვე დაიყოს მატერიალური და პროცესუალური ხასიათის ურთიერთობებად. ასეთ დაყოფას საფუძვლად უდევს მატერიალური და პროცესუალური ნორმებით მონესრიგებულ ურთიერთობათა შინაარსში არსებული სხვაობა.

საფინანსო სამართლის სუბიექტის ცნება უფრო ფართოა, ვიდრე საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე-სა. კოლექტიურ სუბიექტებს მიეკუთვნებიან მრავალრიცხო-ვანი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომელთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია სახელმწიფო და მუნიციპალური წარმომადგენლობითი და მმართველობის ორგანოები, საჯარო და კერძო ხასიათის საწარმოები და ორგანი-ზაციები, მიუხედავად იმისა, კომერციულ საქმიანობას ეწევიან თუ არა. აღნიშნული სუბიექტებიდან წარმომადგენლობითი და მმართველობის, აგრეთვე საფინანსო და საკრედიტო ორგანო-ების მონაწილეობა საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობებ-ში სავალდებულოა, სხვა სუბიექტები კი მათში თავიანთი ინტე-რესებიდან გამომდინარე მონაწილეობენ.

ინდივიდუალურ სუბიექტთა შორის, უპირველეს ყოვლი-სა, საქართველოს მოქალაქეები იგულისხმება. შესაძლებე-ლია საფინანსო ურთიერთობებში მონაწილეობდნენ აგრეთვე უცხოელი მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირები. ისინი ძირითადად საგადასახადო-სამართლებრივ ურ-თიერთობათა სუბიექტებად გვევლინებიან.

სამართლებრივ ურთიერთობათა ინტერესების დაცვის ორი წესი - ადმინისტრაციული და სასამართლო გამოიყენება საფი-ნანსო სამართალში. თუ სახელმწიფოს ინტერესს ფიზიკური პირი არღვევდა ძირითადად საგადასახადო ვალდებულების შე-უსრულებლობის გამო, სახელმწიფო ორგანოებს უფლება ჰქონ-დათ სასამართლოში დაეყენებინათ საკითხი და მისი მეშვეობ-ით იძულებით გადაეხდევინებინათ განსაზღვრული სახსრები. მაგრამ თუ ფიზიკური პირის უფლება დაირღვეოდა, მაშინ მას სასამართლოსთვის კი არ უნდა მიემართა, არამედ უფლების დამრღვევი ორგანოს ზემდგომისათვის. ამჟამად მდგომარეობა არსებითად შეიცვალა. საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერ-ობათა სუბიექტების ინტერესების დაცვა სასამართლო წესით ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. ამის გარანტი საქართველოს კონსტიტუციაა.

უფლებათა დაცვის ადმინისტრაციული წესის გამოყენება

განპირობებულია ფინანსების სფეროში მოქმედებათა ოპერატიულად განხორციელების აუცილებლობით. აქედან გამომდინარე, ფიზიკურ პირებსაც გააჩნიათ ადმინისტრაციული წესით თავიანთი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საჩივრის ინსტიტუტს. იგი საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტების ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი საშუალებაა. იმ შემთხვევაში, როცა დარღვეული საფინანსო უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი ყველა გზა და საშუალება ამოიწურება, მაშინ საფინანსო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ მიმართონ სახელმწიფოთაშორის ფუნქციონირებად ორგანოებს. ამის საფუძველს იძლევა საქართველოს გაერთიანება ევროსაბჭოში და მისი მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულება.

დასკვნა

საფინანსო სამართლებრივი ნორმა წარმოადგენს ქცევის იმ წესს, რომელიც დადგენილია კომპეტენტური ორგანოების მიერ და განსაზღვრავს საფინანსო ურთიერთობათა სუბიექტების უფლება-მოვალეობებს.

საფინანსო-სამართლებრივი ნორმები შეიცავენ გარკვეულ მოთხოვნებსა და აკრძალვებს, აგრეთვე საფინანსო დისციპლინის დარღვევისა და სხვა არამართლზომიერი მოქმედების დროს განსაზღვრული ზემოქმედების გამოყენების შესაძლებლობას.

საფინანსო სამართლის სუბიექტებს შორის, საფინანსო-სამართლებრივი ნორმის ფარგლებში, ფულადი სახსრების თაობაზე უფლება-მოვალეობათა განაწილების შედეგად წარმოშობილ კავშირს საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობა ეწოდება. საჩივარი საფინანსო-სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტების ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი საშუალებაა. საჩივრის უფლება, როგორც იურიდიული კატეგორია, წარმოადგენს ფიზიკური პირის უფლებას და კანონით დაცულია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. რ. კაკულია, ფინანსების ზოგადი თეორია, თბ., 1998;
2. რ. შენგელია, საფინანსო სამართალი, თბ., 2009;
3. ლ. ჭანტურია, საკორპორაციო სამართალი, წიგნი „სამართალმცოდნეობა“, რედაქტორი რ. შენგელია, თბ., 2003;
4. ზ. როგავა, გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბ., 2002;
5. გ. ინსკირველი. სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია. თბ., 2003;
6. გ. ლობჯანიძე, სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია. თბ. 2003
7. საფინანსო სამართალი. თბ., 2011.

References:

1. R. Kakulia - General theory of finances. Tbilisi, 1998.
2. R. Shengelia - Financial law. Tbilisi, 2009.
3. L. Tchanturia - Corporate law, book "Jurisprudence", editor R. Shengelia. Tbilisi, 2003.
4. Z. Rogava - Taxes, tax system and tax law. Tbilisi, 2002.
5. G. Intskirveli - General theory of state and law. Tbilisi, 2003.
6. G. Lobzhanidze - General theory of state and law. Tbilisi, 2003.
7. Financial law. Tbilisi, 2011.

FINANCIAL-LEGAL NORMS AND RELATIONS

Lekso Todua

Master of Business Administration of GTU,
makabedi68@gmail.com

RESUME

Financial-legal norm constitutes the rule of conduct, which is established by competent bodies and determines the rights and obligations of subjects of financial relations.

Financial-legal norms consist of some particular requirements and prohibitions, also the possibility to perform the determined influence in case of violation of financial discipline and unlawful actions.

The originality typical to financial-legal norms is their imperative nature. Unlike the dispositional norms, financial-legal norms state the requirements in definite (categorical) form and subjects of financial-legal relations are not entitled to change them according to their discretion. The results and events with compulsory nature are given in the sanction of financial-legal norms, those which follow the non-fulfilment of the rule given in disposition. The sanction is the part of norm, by means of which the state actually ensures the implementation of the norm, also protection of rights and fulfilment of obligations of the subjects of financial-legal relations.

The financial-legal relations is called the connection emerged as a result of distribution of rights and obligations about financial resources among the financial-legal subject and under the financial-legal norms.

The most spread basis for termination of financial-legal relations constitute the fulfilment of rights and obligations stipulated by financial-legal norm. Two rules of maintenance of legal relations are being applied - administrative and the judicial rule.

Keywords: Norms, hypothesis, disposition, sanction, financial resources, institute of complaint.